

procédures : démarche pour résoudre conflits

ex: code de la route

droit = ensemble règles encadrant rapports personnes et/ou Etats

N

morale, politesse, éducation = règle de jeu, règlement de maison

ex:

différence = droit peut être appliqué de manière contraignante

Constitution fédérale = énumère droits fondamentaux

ex: égalité devant la loi

liberté de : d'opinion + d'informations
d'association

Loi = Code civil : règle rapport personnes/personnes/chose

Code des Obligations : règles société commerciale/contrat

Vente

contrat travail/apprentissage

bail

Code pénal : règles infractions/délits/crime + punition

Ordonnances = de formation

ex.

ex: éducation
santé

objet/ animaux non vertébrés
végétaux

animaux vertébrés

être humains

18+/cap discernement

CH

1. Jouissance Droits civils

condi: être humain

2. Exercice droit civils

ex: s'engager par
contrat

condi: humain

majeur

cap. discernement

3. Exercice Droits civique

ex:

5 Droits civique :

• Voter, p.élir, éligibilité, référendum, initiative popu.

condi: • humain
• maj
• cap dis.
• Suisse

- Droit civique: droits politique (élir, éligibilité, voter, référendum, initiative popu)
- Droit civil: humains en dehors des activités politique (activité: économique, sociale administrative)
- jouissance droit civil: tout être humain => chacun peut devenir sujet de droit ou d'obligation

• exercice des droits civils: pouvoir s'engager, faire des contrats

• contrat = seulement si exercice Droit Civil

• contrat parfait = "les parties ont réciproquement et de manière concordante manifesté leur volonté."

• 4 formes de contrat: écrit: ex: apprentissage, leasing

tt. le monde est là
contrats express

orale: ex: achat pain migros

rien est écrit
contrat tacite

tacite: il manque 1 des 2 parties / ex: achat corolla au

authentique: fait par un notaire / ex: selecta mariage vente immobilière

• contrat nul = s'il porte sur: acte illicite
acte impossible
contraire aux mœurs

• contrat annulable = s'il y a: lésion

erreur essentielle (fausse info, induit erreur)

dol (tromperie volontaire)

• personne morale: entreprises, fondations, assoc., existence juridique.

• personne physique = êtres humains

• diff.: pers. morale est constituée d'une entité juridiquement reconnue.
pers. physique est juste un être humain.